

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 18/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, en el término municipal de Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real. [2026/7061]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata, sita en el término municipal de Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de la Plata, sita en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Real Orden de 5 de febrero de 1930, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 15 de noviembre de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico el 11 de noviembre de 2024, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a D. Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 3 de marzo de 2025 y se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) n.º 245 de 19 de diciembre de 2024, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava que acreditó el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 21 de enero de 2025.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, con fecha 3 de marzo de 2025, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 186 piquetes con los números pares del 2 al 172 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, e identificados con los números impares del 1 al 171 en la margen izquierda.

La operación material de deslinde se inició en la fecha prevista, 3 de marzo de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Cándido Santos Jiménez, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Néstor Polo Martín de Lucía por parte de la empresa pública Tragsatec así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- La operación de apeo del deslinde comenzó con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, para así recorrer el perímetro de la misma.

Descripción

- Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, en el término municipal de Calzada de Calatrava, para así recorrer el perímetro de la misma. Durante el acta de replanteo se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, coincide con el mojón nº109 del amojonamiento de la Cañada Real de la Plata en su tramo desde Granátula de Calatrava hasta la carretera CM-4111, situado en la parcela 9017 del polígono 79 de Calzada de Calatrava. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 437.004,98 e Y 4.277.388,94. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº2 se sitúa en la margen derecha de la vía pecuaria, coincide con el mojón nº 110 del amojonamiento de la Cañada Real de la Plata en su tramo desde Granátula de Calatrava hasta la carretera CM-4111, situado en la parcela 494 del polígono 79 de Calzada de Calatrava y cuyas coordenadas UTM son X 436.934,66 e Y 4.277.416,10.
- El tramo deslindado corresponde a la vía procedente del T.M. de Granátula de Calatrava por el Collado de los Vastecos y está comprendido entre el punto kilométrico 42 de la carretera CM-4111 y el Puerto de la mesada en el Término Municipal de Calzada de Calatrava, donde se encuentra el final del tramo deslindado con la colocación del piquete nº 171 en la margen izquierda en las coordenadas UTM X 437.752,89 e Y 4.267.565,10 en el T. M. de Viso del Marqués y el piquete nº 172 en la margen derecha en las coordenadas UTM X 437.716,56 e Y 4.267.499,24 en el T.M. de Calzada de Calatrava.
- Tras recorrer el trazado de la vía pecuaria se dejan colocados todos los piquetes hasta el mojón común entre los Términos Municipales de Calzada de Calatrava, Viso del Marqués y San Lorenzo, finalizando así los trabajos de apeo.
- Durante el apeo se constataron un total de 41 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.
- En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 3 de marzo de 2025, fueron compareciendo colindantes, de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:
- CM de M en representación de Agropecuarias cinegéticas el Pulgar SL.
- RDT. en representación de MFR.
- Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 10.866 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 81,97 hectáreas.

Séptimo. - Con fecha 9 de febrero de 2025 se anuncia la publicación en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) de la notificación de inicio de expediente de deslinde en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, esta no se ha podido practicar.

Se publica en el BOE nº 53 de fecha 3 de marzo de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de 9 de febrero de 2025 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata en el término municipal de Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real no haya podido practicarse.

Posteriormente, se anuncia en el DOCM nº 133 de 14 de julio de 2025 la exposición pública y audiencia de la Proposición de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata en el término municipal. de Calzada de Calatrava de fecha 30 de junio de 2025 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para su publicación en el tablón de anuncios, dándole también trámite de audiencia, que acreditó el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 13 de agosto de 2025

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Se publica en el BOE nº 175 de 22 de julio de 2025 el anuncio de notificación del 15 de julio de 2025 por el que se publica el anuncio de exposición pública y audiencia de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata en el

término municipal. de Calzada de Calatrava en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, esta no se ha podido practicar.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones:

MFR solicita que discurriendo el trazado propuesto de la vía pecuaria por ambos lados de la carretera CM-5041 (entre las marcas topográficas 007 al 045 margen izquierdo y 008 al 046 en el derecho) y siendo ambos márgenes propiedad del interesado, propone desplazar el trazado de la vía de forma que afecte sólo a uno de los lados.

Noveno. - Con fecha 10 de diciembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 10 de diciembre de 2025 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 16 de diciembre de 2025, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Calzada de Calatrava; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en los artículos 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones de fechas 3 y 4 de noviembre de 2025, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible deben ser estimadas por cuanto:

La variación de la actual Propuesta de deslinde de la citada vía no resulta contraria a su Clasificación, no menoscaba su integridad superficial ni afecta a su continuidad, ni implica afectación a terceros interesados al limitarse a un reajuste de alineación entre piquetes.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 10.866 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 81,97 hectáreas, detectándose 41 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata, en el término municipal de Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Ciudad Real.

Término Municipal: Calzada de Calatrava.

Vía Pecuaria: Cañada Real de la Plata.

Longitud deslindada: 10.866 metros.

Anchura: 75,22 metros.

Superficie deslindada: 81,97 hectáreas.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 18 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada Real de la Plata. (Calzada de Calatrava) coordenadas UTM
- (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	437004,98	4277388,94
002	436934,66	4277416,1
003	436951,01	4277289,58
004	436879,42	4277315,48
005	436925,58	4277158,79
006	436851,75	4277173,14
007	436898,44	4277019,2
007'	436890,48	4276995,46
007''	436859,53	4276964,44
008	436824,07	4277030,77
009	436809,81	4276955,15
009'	436804,54	4276916,15
010	436778,61	4277023,59
010'	436742,83	4276989,37
010''	436734,63	4276957,48
010'''	436729,35	4276918,48
011	436803,39	4276864,92
012	436728,21	4276867,25
013	436837,45	4276740,34
014	436764,99	4276720,16
015	436890,68	4276560,26
016	436815,48	4276558,28
017	436876,89	4276507,03
018	436801,68	4276508
019	436901,49	4276401,27
020	436828,15	4276384,57
021	436926,05	4276320,13
022	436851,4	4276307,75
023	436929,91	4276250,41
023'	436912,96	4276209,22
024	436853,58	4276258,52
025	436822	4276146,9
026	436782,03	4276210,62
026'	436761,57	4276191,7
026''	436749,41	4276166,63
026'''	436747,21	4276138,85
027	436847,34	4276063,58
028	436775,64	4276040,83
029	436870,16	4275991,59
029'	436867,75	4275948,73
030	436795,78	4275977,26

031	436815,12	4275847,57
032	436744,58	4275873,67
033	436803,82	4275817,01
034	436729,65	4275829,55
035	436811,54	4275744,18
036	436740,9	4275718,35
037	436876,44	4275638,42
038	436794,57	4275626,04
039	436847,13	4275536,93
040	436775,97	4275561,63
041	436790,69	4275398,44
042	436721,03	4275426,83
043	436740,37	4275266,08
044	436666,44	4275279,94
044'	436666,24	4275253,32
044''	436675,32	4275228,3
045	436830,21	4275111,38
045'	436843,13	4275006,02
046	436757,42	4275086,93
046'	436765,75	4275019,06
047	436769,15	4274855,12
048	436701,61	4274888,23
049	436705,38	4274725,05
050	436632,25	4274746,77
051	436689,69	4274596,86
052	436612,24	4274583,19
053	436753,33	4274471,87
054	436682,36	4274445,47
055	436782,4	4274353,76
055'	436778,46	4274325,98
056	436705,75	4274350,44
057	436675	4274146,22
058	436611,82	4274187,25
059	436599,43	4274042,48
060	436530,72	4274075,96
060'	436518,4	4274036,6
060''	436528,99	4274014,84
060'''	436553,28	4273980,96
060''''	436573,75	4273970,95
061	436684,24	4274025,09
061'	436714,51	4273997,23
062	436648,32	4273955,67
063	436745,43	4273892,03
064	436664,87	4273899,39
065	436677,01	4273756,72
066	436597,22	4273765,62

067	436719,39	4273587,94
068	436643,34	4273581,93
069	436701,09	4273379,88
070	436626,06	4273386,51
071	436694,22	4273194,62
072	436618,87	4273192,43
073	436710,26	4273026,24
074	436635,41	4273018,73
075	436728,29	4272833,71
076	436653,14	4272830,27
077	436733,57	4272670,25
078	436658,29	4272670,95
079	436725,25	4272506,69
080	436650,09	4272509,78
081	436723,6	4272454
082	436648,19	4272449,27
083	436744,67	4272320,77
084	436670,36	4272309,1
085	436764,61	4272193,06
086	436686,7	4272204,45
087	436730,43	4272121,43
088	436653,33	4272134,5
089	436743,81	4271999,69
090	436669,33	4271988,85
091	436779,82	4271801,28
092	436705,53	4271789,41
093	436804,78	4271620,7
094	436729,66	4271614,82
095	436806,58	4271526,49
096	436731,92	4271496,36
096'	436769,48	4271455,03
097	436867,03	4271519,54
098	436852,09	4271445,54
099	437000,29	4271480,63
099'	437029,39	4271445,38
100	436956,7	4271414,99
101	437040,45	4271328,27
102	436966,64	4271309,73
103	437090	4271210,38
104	437022,66	4271176,46
105	437155,91	4271099,19
106	437084,89	4271071,5
107	437198,93	4270895,75
108	437120,92	4270901,04
109	437166,51	4270805,25
110	437092,81	4270822,46

111	437152,49	4270656,07
112	437077,9	4270666,26
113	437137,29	4270571,54
114	437060,96	4270572,07
115	437151,24	4270487,33
116	437079,26	4270461,61
117	437198,65	4270404,93
118	437136,18	4270362,67
119	437279,47	4270302,35
120	437206,65	4270273,23
121	437292	4270168,99
122	437216,14	4270172,26
123	437255,96	4269970,6
124	437181,24	4269980,14
125	437250,22	4269893,47
126	437176,5	4269916,44
127	437196,81	4269802,32
128	437137,19	4269849,36
129	437105,57	4269714,77
130	437053,49	4269769,04
131	437030,23	4269642,48
132	436969,82	4269688,75
133	437002,1	4269591,15
134	436923,4	4269604,05
135	437003,43	4269583,7
136	436931,19	4269560,34
137	437049,32	4269488,5
138	436981,56	4269455,85
139	437118,32	4269345,35
140	437044,7	4269324,86
141	437129,68	4269224,47
142	437054,18	4269223,89
143	437119,21	4269091,02
144	437043,34	4269085,65
145	437145,2	4268974,63
146	437074,51	4268946,05
147	437198,14	4268888
148	437133,96	4268848,78
149	437266,93	4268775,44
150	437193,78	4268750,89
151	437279,91	4268644,89
152	437205,06	4268637,45
153	437291,17	4268531,64
154	437216,82	4268519,14
155	437318,45	4268417,31
156	437243,42	4268407,65

157	437341,26	4268323,69
158	437267,41	4268308,68
159	437363,87	4268213,1
160	437293,86	4268185,59
161	437415,98	4268080,46
162	437342,35	4268062,18
163	437403,52	4267973,21
163'	437466,59	4267857,64
164	437329,65	4267956,99
164'	437397,12	4267828,16
165	437477,8	4267830,58
166	437408,33	4267801,11
167	437529,96	4267728,53
168	437468,22	4267684,27
169	437587,59	4267668,11
170	437548,84	4267599,76
171	437752,89	4267565,1
172	437716,56	4267499,24
